



PUTUSAN
Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREAS MANGGO Alias DIAS**
2. Tempat lahir : Pusian
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 22 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun 1, Desa Pusian Barat, Kecamatan Dumoga,
Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 14 Juli 2024 dan mulai ditahan dalam status tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukumnya yaitu Zulkifli Linggotu, S.H., advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bolaang Mongondow Raya beralamat di Jalan Mimosa Nomor 74 A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 21 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS MANGGO Als. DIAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDREAS MANGGO Als. DIAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Senjata Tajam jenis Pisau sonde terbuat dari besi yang ujungnya runcing panjang ujung besi 33 Cm lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu panjang gagang 10 cm;
 - Sebilah Parang terbuat dari besi biasa panjang 55 Cm lebar 4,5 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 15;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna biru muda

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tidak sependapat dengan ancaman pidana dalam tuntutan Penuntut Umum yang dinilai terlalu berat, dengan memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa kondisi pada saat itu, Terdakwa dan Korban sudah mengkonsumsi minuman keras dimana Korban mendahului memukul Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ANDREAS MANGGO Als. DIAS pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 yang bertempat di jalan raya yang beralamat di Desa Pusian Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa, "*Dengan Sengaja Merampas Nyawa orang lain*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban STENLY POMO dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama MARFAN dengan berjalan kaki setelah sampai di rumah MARFAN terdakwa melakukan pesta minuman keras (alkohol) sampai dengan pukul 21.00 Wita kemudian terdakwa pindah ke rumah milik SAKAR untuk melanjutkan pesta minuman keras (alkohol) sampai dengan pukul 00.00 Wita, kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 terdakwa hendak

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan pulang terdakwa singgah dirumah milik MAKSI RUNDUNGAN yang mana pada saat itu terdapat saksi ANTONIUS LENGKUNG, WELLY SUPIT, DERI DAENG, DEPSI KAUDUP dan korban yang sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa mengatakan "BIAR NGONI TIGA KITA NYADAK MO TAKO" namun para saksi tidak menanggapi perkataan dari terdakwa kemudian terdakwa mendekati korban yang sedang bersandar di sepeda motor milik saksi DEPSI KAUDUP kemudian terdakwa mengatakan "BIAR PAKAKAAN KITA SO NYANDAK MO PAKE" sehingga korbanpun terpancing emosi kemudian memukul terdakwa sehingga para saksi memisahkan terdakwa dengan korban kemudian korban diantar pulang kerumahnya dan terdakwa masih ditempat, tidak lama kemudian korban kembali ke tempat terdakwa yang mana hampir terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban namun kembali dipisahkan oleh para saksi setelah berhasil dipisahkan karena sudah emosi dan sudah dalam keadaan mabuk terdakwa pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau sonde tersebut dari besi yang ujungnya runcing panjang ujung besi 33cm, lebar 3 cm, gagang terbuat dari kayu, panjang gagang 10cm dan sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm di kamar, yang mana 2 (dua) senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan di punggungnya kemudian terdakwa menghampiri korban Sambil mencabut sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm yang berada dipunggungnya berusaha untuk menyerang korban namun korban berhasil menghindar kemudian saksi ANTONIUS LENGKUNG melerai terdakwa dengan cara mengancing terdakwa agar tidak bisa bergerak sampai sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm yang dipegang terdakwa terlepas dari tangan kanannya dan saksi EDI MAPASA mengambil sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm tersebut kemudian membuangnya jauh dari dari tempat kejadian namun karena korban dan para saksi tidak mengetahui terdakwa membawa 1 (satu) lagi senjata tajam yaitu senjata tajam jenis pisau sonde tersebut dari besi yang ujungnya runcing panjang ujung besi 33cm, lebar 3 cm, gagang terbuat dari kayu, panjang gagang 10cm yang terdakwa

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selipkan di pinggang sebelah kirinya sekita terdakwa cabut senjata tajam tersebut kemudian mengejar korban setelah berhasil terkejar terdakwa langsung menusuk korban yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri sehingga korban terduduk di jalan raya Sambil memegang perutnya sedangkan terdakwa langsung mundur mencoba untuk melarikan diri namun saksi ANTONIUS LENGKUNG langsung menahan terdakwa dari belakang dan saksi AKLAN LONTOH merampas senjata tajam jenis pisau sonde yang dipegang terdakwa dan langsung membuangnya;

- Bahwa kemudian korban masih sempat untuk berjalan ke arah belakang rumah KRISTIAN ONGGELENG namun karena sudah banyak mengeluarkan darah akhirnya korban terjatuh kemudian korban diangkat oleh masyarakat sekitar selanjutnya korban di bawa ke puskesmas Pusian untuk mendapatkan pertolongan dan terdakwa langsung dibawa ke polsek Dumoga Timur;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 Wita sampai di Puskesmas Pusian korban dibawa ke UGD dengan keadaan nafas sudah sesak, korban merasa gelisah, berkeringat dan merintih kesakitan sehingga saksi SWINGLY ANSIK, A.Md.Kep. yang pada saat itu bertugas dan yang menerima korban langsung merujuk korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu namun didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu korban meninggal Dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) nomor : 445/RSUD-KK/09/VII/2024, hari minggu tanggal 14 Juli 2024 jam 11.54 Wita yang diperiksa dan ditanda tangani pada tanggal tersebut oleh dr. Ranly Rur, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan luar:

1. saat diperiksa dilakukan pemeriksaan luar kamar mayat rumah sakit kotamobagu korban sudah dalam keadaan meninggal titik.
2. jenazah merupakan laki-laki dewasa berambut pendek hitam lurus koma kulut berwarna sawo matang koma gizi cukup koma panjang badan seratus tujuh puluh lima koma lima sentimeter koma berat badan tidak di ukur koma identitas khusus jenazah terdapat tato di lengan kiri atas dengan tulisan dan gambar yang sudah tidak jelas berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua belas sentimeter kali tiga sentimeter koma terdapat tato di lengan atas



kanan dengan gambar yang sudah tidak jelas berukuran sembilan belas dua sentimeter tiga sentimeter dan tato melingkar berukuran sembilan belas sentimeter kali tiga sentimeter dan tato melingkar berukuran sembilan belas sentimeter kali sembilan sentimeter koma terdapat tato pada paha kiri berukuran sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter koma terdapat tato pada betis iiri berukuran enam sentiimeter kali empat sentimeter dan dua puluh sembilan koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter koma terdapat tato pada betis kanan dengan tulisan "EMBUN" dan gambar yang sudah tidak jelas berukuran sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter titik.

3. Jenazah sudah tidak berpakaian koma sudah terbungkus selimut berwarna merah muda koma bergambar Micky Mouse dan Donald bebek titik.

4. tanda tand akematian antara lain lebam mayat pada bagian punggung dan pinggang jenazah titik

5. tanda – tanda kekerasan antara lain :

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| a. | Kepala | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| b. | Bahu | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| c. | dada | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| d. | Perut | : | Terdapat luka yang sudah terjahit lima jahitan berukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter di perut kiri bagian atas koma sembilan sentimeter di bawah puting payudara sebelah kiri; |
| e. | Kelamin | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| f. | Pinggang | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| g. | Punggung | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| h. | bokong | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan |
| i. | Anggota gerak atas | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan |



j. Anggota gerak : tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan.

2. Kesimpulan :

- Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat diperiksa di Rumah Sakit Kota kotamobagu dan dilakukan pemeriksaan pada hari ini minggu tanggal empat belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat jam sebelas lewat lima puluh menit waktu indonesia tengah;
- Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka yang sudah terjahit tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam titik.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ANDREAS MANGGO Als. DIAS pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 yang bertempat di jalan raya yang beralamat di Desa Pusian Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa "Dengan Sengaja Melukai Berat orang lain yang Mengakibatkan Kematian", perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban STENLY POMO dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama MARFAN dengan berjalan kaki setelah sampai di rumah MARFAN terdakwa melakukan pesta minuman keras (alkohol) sampai dengan pukul 21.00 Wita kemudian terdakwa pindah ke rumah milik SAKAR untuk melanjutkan melakukan pesta minuman keras (alkohol) sampai dengan pukul 00.00 Wita, kemudian pada hari minggu tanggal 14 juli 2024 terdakwa hendak akan pulang terdakwa singgah di rumah milik MAKSI RUNDUNGAN yang mana pada saat itu terdapat saksi ANTONIUS LENGKUNG, WELLY SUPIT, DERI DAENG, DEPSI KAUDUP dan korban yang sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa mengatakan "BIAR NGONI TIGA KITA NYADAK MO TAKO" namun para saksi tidak menanggapi perkataan dari terdakwa kemudian terdakwa mendekati korban yang sedang bersandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sepeda motor milik saksi DEPSI KAUDUP kemudian terdakwa mengatakan "BIAR PAKAKAAN KITA SO NYANDAK MO PAKE" sehingga korbanpun terpancing emosi kemudian memukul terdakwa sehingga para saksi memisahkan terdakwa dengan korban kemudian korban diantar pulang kerumahnya dan terdakwa masih ditempat, tidak lama kemudian korban kembali ke tempat terdakwa yang mana hampir terjadi perkelahian antara terdakwa dengan korban namun kembali dipisahkan oleh para saksi setelah berhasil dipisahkan karena sudah emosi dan sudah dalam keadaan mabuk terdakwa pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau sonde tersebut dari besi yang ujungnya runcing panjang ujung besi 33cm, lebar 3 cm, gagang terbuat dari kayu, panjang gagang 10cm dan sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm di kamar, yang mana 2 (dua) senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan di punggungnya kemudian terdakwa menghampiri korban Sambil mencabut sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm yang berada dipunggungnya berusaha untuk menyerang korban namun korban berhasil menghindar kemudian saksi ANTONIUS LENGKUNG meleraikan terdakwa dengan cara mengancing terdakwa agar tidak bisa bergerak sampai sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm yang dipegang terdakwa terlepas dari tangan kanannya dan saksi EDI MAPASA mengambil sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm tersebut kemudian membuangnya jauh dari dari tempat kejadian namun karena korban dan para saksi tidak mengetahui terdakwa membawa 1 (satu) lagi senjata tajam yaitu senjata tajam jenis pisau sonde tersebut dari besi yang ujungnya runcing panjang ujung besi 33cm, lebar 3 cm, gagang terbuat dari kayu, panjang gagang 10cm yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya sekita terdakwa cabut senjata tajam tersebut kemudian mengejar korban setelah berhasil terkejar terdakwa langsung menusuk korban yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri sehingga korban terduduk di jalan raya Sambil memegang perutnya sedangkan terdakwa langsung mundur mencoba untuk melarikan diri namun saksi ANTONIUS LENGKUNG langsung menahan terdakwa dari

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan saksi AKLAN LONTOH merampas senjata tajam jenis pisau sonde yang dipegang terdakwa dan langsung membuangnya;

- Bahwa kemudian korban masih sempat untuk berjalan ke arah belakang rumah KRISTIAN ONGGELENG namun karena sudah banyak mengeluarkan darah akhirnya korban terjatuh kemudian korban diangkat oleh masyarakat sekitar selanjutnya korban di bawa ke puskesmas Pusian untuk mendapatkan pertolongan dan terdakwa langsung dibawa ke polsek Dumoga Timur;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 Wita sampai di Puskesmas Pusian korban dibawa ke UGD dengan keadaan nafas sudah sesak, korban merasa gelisah, berkeringat dan merintih kesakitan sehingga saksi SWINGLY ANSIK, A.Md.Kep. yang pada saat itu bertugas dan yang menerima korban langsung merujuk korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu namun didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu korban meninggal Dunia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) nomor : 445/RSUD-KK/09/VII/2024, hari minggu tanggal 14 Juli 2024 jam 11.54 Wita yang diperiksa dan ditanda tangani pada tanggal tersebut oleh dr. Ranly Rur, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan luar :

1. saat diperiksa dilakukan pemeriksaan luar kamar mayat rumah sakit kotamobagu korban sudah dalam keadaan meninggal titik.
2. jenazah merupakan laki-laki dewasa berambut pendek hitam lurus koma kulut berwarna sawo matang koma gizi cukup koma panjang badan seratus tujuh puluh lima koma lima sentimeter koma berat badan tidak di ukur koma identitas khusus jenazah terdapat tato di lengan kiri atas dengan tulisan dan gambar yang sudah tidak jelas berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua belas sentimeter kali tiga sentimeter koma terdapat tato di lengan atas kanan dengan gambar yang sudah tidak jelas berukuran sembilan belas dua sentimeter tiga sentimeter dan tato melingkar berukuran sembilan belas sentimeter kali tiga sentimeter dan tato melingkar berukuran sembilan belas sentimeter kali sembilan sentimeter koma terdapat tato pada paha kiri berukuran sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter koma terdapat tato pada betis kiri berukuran

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam sentiimeter kali empat sentimeter dan dua puluh sembilan koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter koma terdapat tato pada betis kanan dengan tulisan "EMBUN" dan gambar yang sudah tidak jelas berukuran sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter titik.

3. Jenazah sudah tidak berpakaian koma sudah terbungkus selimut berwarna merah muda koma bergambar Micky Mouse dan Donald bebek titik.

4. tanda tand akematian antara lain lebam mayat pada bagian punggung dan pinggang jenazah titik

5. tanda – tanda kekerasan antara lain :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Kepala | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| b. | Bahu | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| c. | dada | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| d. | Perut | : | Terdapat luka yang sudah terjahit lima jahitan berukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter di perut kiri bagian atas koma sembilan sentimeter di bawah puting payudara sebelah kiri; |
| e. | Kelamin | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| f. | Pinggang | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| g. | Punggung | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| h. | bokong | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan |
| i. | Anggota gerak atas | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan |
| j. | Anggota gerak bawah | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. |

2. Kesimpulan :

- Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat diperiksa di Rumah Sakit Kota kotamobagu dan dilakukan pemeriksaan pada hari ini minggu tanggal empat belas bulan juli tahun dua ribu dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat jam sebelas lewat lima puluh menit waktu Indonesia tengah;

- Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka yang sudah terjahit tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam titik.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ANDREAS MANGGO Als. DIAS pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2024 yang bertempat di jalan raya yang beralamat di Desa Pusian Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa, "*Melakukan Penganiyaan Yang Mengakibatkan Mati*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap korban STENLY POMO dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 terdakwa pergi ke rumah temannya yang bernama MARFAN dengan berjalan kaki setelah sampai di rumah MARFAN terdakwa melakukan pesta minuman keras (alkohol) sampai dengan pukul 21.00 Wita kemudian terdakwa pindah ke rumah milik SAKAR untuk melanjutkan melakukan pesta minuman keras (alkohol) sampai dengan pukul 00.00 Wita, kemudian pada hari minggu tanggal 14 Juli 2024 terdakwa hendak akan pulang terdakwa singgah di rumah milik MAKSI RUNDUNGAN yang mana pada saat itu terdapat saksi ANTONIUS LENGKUNG, WELLY SUPIT, DERI DAENG, DEPSI KAUDUP dan korban yang sedang duduk-duduk, kemudian terdakwa mengatakan "BIAR NGONI TIGA KITA NYADAK MO TAKO" namun para saksi tidak menanggapi perkataan dari terdakwa kemudian terdakwa mendekati korban yang sedang bersandar di sepeda motor milik saksi DEPSI KAUDUP kemudian terdakwa mengatakan "BIAR PAKAKAAN KITA SO NYANDAK MO PAKE" sehingga korbanpun terpancing emosi kemudian memukul terdakwa sehingga para saksi memisahkan terdakwa dengan korban kemudian korban diantar pulang ke rumahnya dan terdakwa masih ditempat, tidak lama kemudian korban kembali ke tempat terdakwa yang mana hampir terjadi perkelahian

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara terdakwa dengan korban namun kembali dipisahkan oleh para saksi setelah berhasil dipisahkan karena sudah emosi dan sudah dalam keadaan mabuk terdakwa pulang kerumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian untuk mengambil sebilah senjata tajam jenis pisau sonde tersebut dari besi yang ujungnya runcing panjang ujung besi 33cm, lebar 3 cm, gagang terbuat dari kayu, panjang gagang 10cm dan sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm di kamar, yang mana 2 (dua) senjata tajam tersebut terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri dan di punggungnya kemudian terdakwa menghampiri korban Sambil mencabut sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm yang berada dipunggungnya berusaha untuk menyerang korban namun korban berhasil menghindar kemudian saksi ANTONIUS LENGKUNG meleraikan terdakwa dengan cara mengancing terdakwa agar tidak bisa bergerak sampai sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm yang dipegang terdakwa terlepas dari tangan kanannya dan saksi EDI MAPASA mengambil sebilah parang terbuat dari besi biasa panjang 55cm, lebar 4,5cm dengan gagang tersebut dari kayu dengan panjang gagang 15cm tersebut kemudian membuangnya jauh dari dari tempat kejadian namun karena korban dan para saksi tidak mengetahui terdakwa membawa 1 (satu) lagi senjata tajam yaitu senjata tajam jenis pisau sonde tersebut dari besi yang ujungnya runcing panjang ujung besi 33cm, lebar 3 cm, gagang terbuat dari kayu, panjang gagang 10cm yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kirinya sekita terdakwa cabut senjata tajam tersebut kemudian mengejar korban setelah berhasil terkejar terdakwa langsung menusuk korban yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri sehingga korban terduduk di jalan raya Sambil memegang perutnya sedangkan terdakwa langsung mundur mencoba untuk melarikan diri namun saksi ANTONIUS LENGKUNG langsung menahan terdakwa dari belakang dan saksi AKLAN LONTOH merampas senjata tajam jenis pisau sonde yang dipegang terdakwa dan langsung membuangnya;

- Bahwa kemudian korban masih sempat untuk berjalan kearah belakang rumah KRISTIAN ONGGELENG namun karena sudah banyak mengeluarkan darah akhirnya korban terjatuh kemudian korban diangkat oleh masyarakat sekitar selanjutnya korban di bawa ke puskesmas Pusian



untuk mendapatkan pertolongan dan terdakwa langsung dibawa ke polsek Dumoga Timur;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 Wita sampai di Puskesmas Pusian korban dibawa ke UGD dengan keadaan nafas sudah sesak, korban merasa gelisah, berkeringat dan merintih kesakitan sehingga saksi SWINGLY ANSIK, A.Md.Kep. yang pada saat itu bertugas dan yang menerima korban langsung merujuk korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu namun didalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu korban meninggal Dunia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sehingga saksi korban sesuai dengan hasil Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) nomor : 445/RSUD-KK/09/VII/2024, hari minggu tanggal 14 Juli 2024 jam 11.54 Wita yang diperiksa dan ditanda tangani pada tanggal tersebut oleh dr. Ranly Rur, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan luar:
 1. saat diperiksa dilakukan pemeriksaan luar kamar mayat rumah sakit kotamobagu korban sudah dalam keadaan meninggal titik.
 2. jenazah merupakan laki-laki dewasa berambut pendek hitam lurus koma kulut berwarna sawo matang koma gizi cukup koma panjang badan seratus tujuh puluh lima koma lima sentimeter koma berat badan tidak di ukur koma identitas khusus jenazah terdapat tato di lengan kiri atas dengan tulisan dan gambar yang sudah tidak jelas berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua belas sentimeter kali tiga sentimeter koma terdapat tato di lengan atas kanan dengan gambar yang sudah tidak jelas berukuran sembilan belas dua sentimeter tiga sentimeter dan tato melingkar berukuran sembilan belas sentimeter kali tiga sentimeter dan tato melingkar berukuran sembilan belas sentimeter kali sembilan sentimeter koma terdapat tato pada paha kiri berukuran sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter koma terdapat tato pada betis kiri berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dan dua puluh sembilan koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter koma terdapat tato pada betis kanan dengan tulisan "EMBUN" dan gambar yang sudah tidak jelas berukuran sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter titik.



3. Jenazah sudah tidak berpakaian koma sudah terbungkus selimut berwarna merah muda koma bergambar Micky Mouse dan Donald bebek titik.

4. tanda tand akematian antara lain lebam mayat pada bagian punggung dan pinggang jenazah titik

5. tanda – tanda kekerasan antara lain :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Kepala | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| b. | Bahu | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| c. | dada | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| d. | Perut | : | Terdapat luka yang sudah terjahit lima jahitan berukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter di perut kiri bagian atas koma sembilan sentimeter di bawah puting payudara sebelah kiri; |
| e. | Kelamin | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| f. | Pinggang | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| g. | Punggung | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| h. | bokong | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan |
| i. | Anggota gerak atas | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan |
| j. | Anggota gerak bawah | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. |

2. Kesimpulan :

- Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat diperiksa di Rumah Sakit Kota kotamobagu dan dilakukan pemeriksaan pada hari ini minggu tanggal empat belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat jam sebelas lewat lima puluh menit waktu indonesia tengah;
- Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka yang sudah terjahit tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam titik.



Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI MAPASA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penikaman yang dialami Korban STENLY POMO;
- Bahwa Saksi adalah ayah mertua dari Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA setelah Saksi selesai menonton bola di dalam rumahnya tiba-tiba mendengar suara keributan di luar rumah, lalu Saksi bergegas keluar dari dalam rumah mendekati sekumpulan orang yang berada di jalan dan melihat Terdakwa sedang memotong Korban dengan parang namun tidak mengenai Korban sehingga parang tersebut dirampas oleh teman-teman Korban hingga terlepas dari genggamannya Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali mencabut sebilah pisau jenis *sonde* yang sudah diselipkan di pinggangnya dan menikam Korban dengan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian perut Korban samping kiri hingga bersimbah darah, setelah itu Korban menjauh dari Terdakwa menuju rumahnya dan saat Korban roboh di dapur rumahnya sambil mengucapkan kalimat "*so kena kita*" yang artinya "*sudah kena saya*";
- Bahwa setelah itu Terdakwa diamankan oleh sangadi dan masyarakat lainnya di bawa menuju Polsek Dumoga Timur, dan setelah itu Korban dilarikan di Puskesmas Pusian dan dirujuk di Rumah Sakit Pobundayan Kotamobagu, kemudian pada pukul 09.00 WITA pagi Korban diberitakan oleh keluarga yang menjaga Korban di rumah sakit dimana Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebilah pisau jenis *sonde* tersebut adalah pisau barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi DEYSI MAPASA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari almarhum Korban STENLY POMO;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa penikaman yang dialami Korban, namun Saksi hanya mendengar informasi dari orang lain;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, Korban sedang keluar rumah dengan menggunakan celana jeans pendek warna biru muda dengan baju kaos oblong pendek warna biru muda namun saat itu Korban keluar rumah tanpa memberitahukan Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi sedang tidur namun terbangun karena adanya keributan di luar rumah kemudian Saksi keluar di jalan lorong di belakang rumah bersama 2 (dua) orang anak Saksi, pada saat di jalan Saksi DERI KAENG hendak lewat namun sempat mengatakan kepada saya "*sudah so bawa di puskes*" yang artinya "*sudah dibawa ke Puskesmas*" kemudian langsung pergi, sehingga Saksi masih merasa bingung dan syok juga setelah itu Saksi bersama 2 (dua) anaknya masuk ke rumah dan tidak lama kemudian datang perempuan yaitu Saksi ALMA POMO dirumah dan mengatakan kepada Saksi bahwa "*yang sabar, suamimu kena tikam oleh Terdakwa dan sekarang sudah dibawa ke Puskesmas*";
- Bahwa setelah Saksi ALMA POMO mengatakan perihal tersebut kepada Saksi, tidak lama kemudian Saksi DERI KAENG datang kembali ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa Korban sudah di rujuk ke Rumah Sakit Kotamobagu namun Saksi tidak pergi melihat ke rumah sakit saat itu karena dalam keadaan hamil besar;
- Bahwa setahu Saksi, Korban menghembuskan nafas terakhir dan dinyatakan meninggal dunia di RSUD Kotamobagu Popundayan pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa setahu Saksi, antara Korban dengan Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi JULIUS ANDRIKUS MONGDONG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Korban sebagai teman oleh karena tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sebelum peristiwa penikaman yang dialami Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, ketika itu Saksi dan Korban sedang dalam perjalanan pulang dari acara di Dusun 2 Desa Pusian Barat, dan saat di jalan datang Saksi JUBRAI LENDEON yang saat itu membawa sepeda motor lalu berhenti dan menawarkan untuk mengantar pulang, sehingga Saksi dan Korban pun langsung naik di tumpangan sepeda motor tersebut dan kemudian mampir di depan kios milik dari Keluarga Budiman Dataranan yang mana dimana di depan kios tersebut sudah ada teman-teman lainnya yakni Saksi ANTONIUS LENGKUNG, Saksi DEPSI KAUDUP, Saksi AKLAN LONTOH dan Terdakwa;
- Bahwa saat itu Saksi dan Korban pun langsung bergabung duduk dengan posisi duduk yaitu Saksi duduk di bangku depan dari teman-teman Saksi, sementara Saksi JUBRAI LENDEON duduk di atas sepeda motor miliknya, sementara posisi dari Korban bersandar di sepeda motor milik dari Saksi DEPSI KAUDUP yang diparkir;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan mencari-cari masalah, dan saat itu Terdakwa berpindah dengan tiduran di aspal, dan tidak lama kemudian Terdakwa tersebut menghampiri Korban, namun saat itu Saksi sudah tidak sempat mendengar apa yang Terdakwa katakan terhadap Korban, sehingga terjadi perkelahian antara keduanya, dimana saat itu Saksi sempat melihat Korban sempat memukuli Terdakwa, dan saat itu Saksi dan teman-teman lainnya yang berada di tempat tersebut langsung memisahkan dengan meleraikan keduanya;
- Bahwa dimana saat itu Saksi bersama dengan Saksi ALMA POMO langsung mengajak Korban untuk menjauh dan menyuruh Korban untuk pulang, setelah itu Saksi dan Saksi JUBRAI LENDEON langsung pulang, setelah besok paginya Saksi mendengar informasi bahwa Korban sudah berada di rumah sakit akibat telah ditikam oleh Terdakwa, dan tidak lama kemudian Saksi mendengar informasi bahwa Korban sudah meninggal dunia di rumah sakit;



- Bahwa setahu Saksi antara Terdakwa dengan Korban tidak pernah ada masalah, namun biasanya Terdakwa jika sudah dalam keadaan mabuk sering membuat masalah di kampung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi JUBRAI LENDEON dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Korban sebagai teman oleh karena tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian sebelum peristiwa penikaman yang dialami Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA, ketika itu Saksi hendak pergi ke warung untuk membeli obat anti nyamuk dengan menggunakan sepeda motor, saat di jalan Saksi melihat Korban dan Saksi JULIUS ANDRIKUS MONGDONG dalam perjalanan hendak pulang, dimana sebelumnya Saksi bertiga berada di sebuah acara di rumah teman;
- Bahwa kemudian Saksi mengantar pulang Korban dan Saksi JULIUS ANDRIKUS MONGDONG dengan menggunakan sepeda motor lalu mampir di depan kios milik dari Keluarga Budiman Dataranan, dimana di depan kios sudah ada teman-teman yang lain yaitu Saksi ANTONIUS LENGKUNG, Saksi DEPSI KAUDUP, Saksi AKLAN LONTOH dan Terdakwa, dan Saksi bertiga pun langsung bergabung untuk duduk dengan posisi saat itu Saksi hanya duduk di sepeda motor sementara Saksi JULIUS ANDRIKUS MONGDONG duduk bergabung dengan teman-teman lainnya tersebut kemudian Korban bersandar di sepeda motor milik dari Saksi DEPSI KAUDUP yang di parkir di depan warung, sementara Saksi melihat Terdakwa sedang tiduran di atas aspal depan warung;
- Bahwa saat itu Terdakwa kelihatan sudah dalam keadaan mabuk dengan gaya mencari cari masalah, dan tiba-tiba Terdakwa menghampiri mendekati Korban dimana saat itu, Saksi mendengar Terdakwa mengatakan "*Biar pakakaan kita nda mo pake*" yang artinya "*biar lebih tua saya tidak peduli*" sambil menunjuk ke arah Korban sehingga terjadi perkelahian diantara keduanya, dimana saat itu Saksi sempat melihat Korban sempat memukuli Terdakwa, dan saat itu Saksi dan yang lainnya langsung meleraikan dan memisahkan mereka berdua;



- Bahwa dimana saat itu Saksi JULIUS ANDRIKUS MONGDONG bersama dengan Saksi ALMA POMO langsung mengajak Korban untuk menjauh dan menyuruh Korban untuk pulang, sementara Terdakwa masih berada di tempat tersebut, kemudian Saksi mengajak Saksi JULIUS ANDRIKUS MONGDONG pulang, dan setelah besok paginya ketika Saksi hendak pergi ibadah ke gereja, Saksi mendengar informasi bahwa Korban telah ditikam oleh Terdakwa dan sudah berada di rumah sakit kotamobagu, dan tidak lama kemudian Saksi sudah kalau Korban sudah meninggal dunia di Rumah Sakit Kotamobagu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi ANTONIUS LENGKUNG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penikaman yang dialami Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi sedang bersama dengan Saksi DEPSI KAUDUP, Saksi AKLAN LONTOH dan beberapa orang lainnya sedang duduk di bangku di depan kios (milik dari Keluarga Budiman Dataranan), kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dibawah pengaruh minuman keras dan sudah tidak menggunakan alas kaki, kemudian duduk gabung bersama Saksi dan yang lainnya;
- Bahwa berselang tidak lama Korban datang juga bergabung, dimana saat itu Terdakwa mencari masalah dengan Saksi dan yang lainnya dengan mengatakan "*biar ngoni samua kita nyanda mo tako*" yang artinya "*biar kalian semua, saya tidak takut*", namun Saksi dan yang lainnya tidak menanggapi dan menghiraukan ucapan dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati Korban yang mana pada saat itu Korban sedang bersandar di sepeda motor milik dari Saksi yang sedang di parkir di pinggir jalan, kemudian Terdakwa mengucapkan kalimat sambil menunjuk Korban "*biar pekakaan kita so nyandak mo pake*" yang artinya "*biar orang lebih tua, saya tidak peduli*" sehingga saat itu Korban terpancing emosinya kemudian memukuli Terdakwa, dan saat itu juga Saksi bersama lainnya langsung meleraikan keduanya dimana Korban diantar pulang, sementara Terdakwa masih di tempat tersebut;



- Bahwa tidak lama kemudian Korban datang kembali, sehingga hampir terjadi perkelahian antara mereka berdua, beruntung Saksi dan lainnya langsung meleraikan keduanya, dimana Terdakwa langsung pergi saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali dengan membawa parang dimana Saksi melihat parang tersebut diselipkan dibagian belakang kemudian mendekati Saksi, Saksi EDI MAPASA, Saksi DEPSI KAUDUP, dan Korban, kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang tersebut ke arah Korban namun tebasan parang tersebut tidak mengenai Korban, setelah itu muncul Saksi ALMA menghalau Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi EDI MAPASA mencoba merampas parang yang dibawa Terdakwa kemudian parang yang dibawa oleh Terdakwa terjatuh dan parang tersebut berhasil diamankan;
- Bahwa kemudian Terdakwa berlari ke arah Korban dan pada saat Terdakwa sudah berada di depan Korban kemudian Terdakwa mencabut sebilah pisau yang Terdakwa sisipkan di pinggang samping kanan Terdakwa, setelah itu Terdakwa menikam Korban menggunakan pisau tersebut sebanyak satu kali yang mengenai perut samping kiri Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi beserta beberapa orang lainnya berhasil mengamankan Terdakwa kemudian Saksi melihat Korban berjalan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter kemudian Korban terjatuh di tanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi DEPSI KAUDUP dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penikaman yang dialami Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS LENGKUNG, Saksi AKLAN LONTOH, serta beberapa teman lainnya sedang duduk bercerita di depan kios milik dari Keluarga Budiman Dataranan di jalan lorong Desa Pusian Barat;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Terdakwa dalam keadaan mabuk dimana saat itu Terdakwa sudah tidak memakai alas kaki kemudian bergabung dengan Saksi dan yang lainnya, dan tidak lama



kemudian juga datang Korban bergabung, dan saat itu Terdakwa mencari masalah dengan Saksi dan yang lainnya dimana ia mengatakan "*biar ngoni tiga kita nyadak mo tako*" yang artinya "*biar kalian bertiga saya tidak takut*", namun Saksi dan yang lainnya tidak menanggapi ucapan Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa mendekati Korban yang mana pada saat itu Korban sedang bersandar di sepeda motor milik Saksi yang sedang parkir dipinggir jalan, lalu Terdakwa mengucapkan kalimat "*biar pakakaan kita so nyadak mo pake*" yang artinya "*biar lebih tua saya tidak takut*" sehingga Korban pun terpancing emosi dan memukuli Terdakwa dan saat itu juga Saksi dan yang lainnya langsung memisahkan keduanya;

- Bahwa saat itu Korban langsung diantar di rumahnya, sementara Terdakwa masih di tempat tersebut bersama Saksi dan yang lainnya, namun tidak lama kemudian Korban kembali lagi sehingga hampir terjadi perkelahian kembali namun saat itu Saksi dan yang lainnya berusaha meleraikan keduanya;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa sudah tidak terlihat lagi dan kemudian muncul kembali dengan membawa senjata tajam yang diselipkan di belakangnya, lalu Terdakwa mencabut parang tersebut sambil berjalan menuju ke arah Korban dan hendak menyerang, namun Korban berusaha menghindar, dan saat itu juga Saksi ANTONIUS LENGKUNG meleraikan dengan mengancing Terdakwa hingga parang yang dipegangnya terlepas kemudian diambil oleh Saksi EDI MAPASA dan membuangnya;

- Bahwa saat itu juga, Terdakwa langsung mencabut pisau jenis sonde yang diselipkan di pinggangnya kemudian mengejar Korban lalu menusuknya yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri hingga Korban terduduk sementara Terdakwa langsung mundur mencoba melarikan diri sehingga langsung dikancing oleh Saksi ANTONIUS LENGKUNG dari belakang, sementara Saksi AKLAN LONTOH merampas pisau sonde yang ada ditangan dari Terdakwa hingga terlepas kemudian membuangnya;

- Bahwa saat itu juga Terdakwa sudah diamankan dan ditahan oleh Saksi ANTONIUS LENGKUNG dan Saksi AKLAN LOHTOH bersama dengan masyarakat lainnya, sementara Korban masih berjalan ke arah belakang rumah dari (keluarga Kristian Onggeleng) kemudian terjatuh, dan tidak lama kemudian Korban sudah diangkat



oleh masyarakat lalu dibawa ke Puskesmas dimana saat itu kondisi Korban sudah tidak sadarkan diri, sementara Terdakwa tersebut langsung dibawa di Polsek, setelah paginya Saksi mendengar Korban sudah meninggal dunia di rumah sakit umum Kotamobagu;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa selalu membuat keributan di kampung apalagi kalau sudah mabuk dimana Terdakwa selalu membawa senjata tajam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi AKLAN LONTOH dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung peristiwa penikaman yang dialami Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, pada saat itu Saksi sedang bersama-sama dengan Saksi DEPSI KAUDUP, Saksi ANTONIUS LENGKUNG sedang duduk di depan kios milik dari Keluarga Budiman Dataranan sambil bermain game di *handphone*, setelah itu datang Terdakwa dalam posisi sudah mabuk dan tidak menggunakan sandal dan bergabung dengan Saksi dan yang lainnya, dan tidak lama kemudian Korban juga datang bergabung, dan saat itu Terdakwa mulai mencari-cari masalah dengan mengatakan "*biar ngoni tiga kita nda mopake*" yang artinya "*biar kalian bertiga saya tidak takut*", setelah itu Korban menegur Terdakwa dengan kalimat "*torang cuma babadiam kiapa ngana pancing rebut begitu*" yang artinya "*kami hanya diam disini, kenapa kamu memancing keributan*", saat itu terjadi adu mulut antara Korban dan Terdakwa hingga Korban memukul Terdakwa yang mengena pada bagian mulut, saat itu Saksi dan yang lainnya langsung meleraikan dimana Korban langsung diantar di rumahnya, sementara Terdakwa masih di tempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Korban datang lagi sehingga Korban dan Terdakwa hampir terjadi perkelahian, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut kurang lebih 10 (sepuluh menit) setelah itu Terdakwa datang lagi sambil membawa parang kemudian langsung menemui Korban dan setelah bertemu dengan Korban, Terdakwa hendak memotong Korban dengan parang namun Saksi dengan Saksi ANTONIUS LENGKUNG langsung



melerainya hingga parang yang dibawa oleh Terdakwa terlepas dari tangan Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mencabut pisau sonde yang diselipkan dipinggangnya kemudian langsung menusuk Korban dengan menggunakan pisau sonde tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dibagian perut sebelah kiri kemudian Korban langsung melarikan diri, lalu Saksi langsung merampas pisau sonde yang dipegang oleh Terdakwa yang saat itu sedang dikancing oleh Saksi ANTONIUS LENGKUNG dan membuangnya, kemudian Terdakwa sudah diamankan oleh orang-orang di tempat tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi langsung melihat Korban dalam keadaan jatuh terlentang di belakang rumah dari Keluarga Kristian Onggeleng dan mengalami luka pada bagian perut sebelah kiri, kemudian Saksi bersama teman-teman Saksi langsung mengangkat Korban untuk dinaikkan ke atas kendaraan, setelah Korban sudah berada di kendaraan kemudian Korban langsung dibawa ke Puskesmas Pusian namun pada saat itu Saksi tidak ikut pergi, kemudian sekitar pukul 08.30 WITA, Saksi mendapatkan berita bahwa Korban telah meninggal dunia di rumah sakit RSUD Pobundayan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi DERI KAENG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena tinggal di kampung yang sama, sementara Korban adalah saudara sepupu dari Saksi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, sekitar pukul 00.30 WITA, saat itu Saksi baru saja tiba di Kotamobagu, sesampainya di depan lorong dekat rumah orang tua Saksi, saat itu Saksi melihat banyak orang yang sedang berkumpul pinggir jalan, sehingga Saksi pun sempat bertanya kepada tetangga rumah orang tua Saksi yaitu OSKAR LUMINTANG tentang apa yang terjadi, dan saat itu OSKAR LUMINTANG menjawab "*biasa DIAS (nama panggilan lelaki ANDRIAZ MANGGO) so mabo kong baribut*" yang artinya "*seperti biasa Terdakwa mabuk dan membuat keributan*";

- Bahwa saat Saksi sedang bercerita dengan lelaki OSKAR LUMINTANG itulah, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah



orang tuanya, kemudian berjalan dengan posisi kedua tangan berada di belakang menuju ke arah Korban yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan bersama-sama dengan Saksi ANTONIUS LENGKUNG, Saksi AKLAN LONTO dan Saksi DEPSI KAUDUP;

- Bahwa setibanya di depan Korban, tiba-tiba tanpa berkata apapun, Terdakwa langsung mengeluarkan pisau yang saat itu disembunyikan dibalik bajunya kemudian langsung menikamkan ke arah perut sebelah kiri Korban, dan saat itulah Saksi ANTONIUS LENGKUNG, Saksi AKLAN LONTO dan Saksi DEPSI KAUDUP langsung berusaha mengamankan Terdakwa sekaligus mengamankan pisau yang dipegangnya, sedangkan Korban saat itu langsung berusaha berdiri kemudian lari menghindari, namun baru berjarak kurang lebih 15 meter, saat itulah Korban rubuh dan jatuh kedalam selokan dipinggir jalan;

- Bahwa Selanjutnya saat itu Saksi bersama beberapa warga yang melihat kejadian tersebut langsung menolong Korban dan menaikkannya ke mobil untuk selanjutnya dilarikan ke Puskesmas Pusian, namun karena kondisi Korban yang sangat kritis, selanjutnya Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kotamobagu di Kelurahan Pobundayan, dan pada pagi harinya sekitar pukul 08.30 WITA, Korban meninggal dunia di rumah sakit;

- Bahwa setahu Saksi, selama ini Terdakwa selalu membuat keributan di kampung, apalagi jika dalam keadaan dipengaruhi minuman keras;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi ALMA POMO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat langsung penikaman yang dialami Korban;

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 14 juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi sedang tidur namun terbangun karena adanya keributan di luar rumah, pada saat Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa sudah ribut sampai menantang Korban dan yang lainnya yang ada di tempat kejadian, karena Korban sudah merasa risih sehingga Korban sempat memukul Korban beberapa kali hingga Saksi-Saksi yang ada di tempat kejadian langsung memisahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi menyuruh Korban pulang ke rumahnya dan Terdakwa setelah dipukuli tidak lama kemudian juga pulang kerumahnya, tidak lama kemudian Korban kembali ketempat kejadian dan duduk bersama teman-teman lainya dan disitu Saksi mengatakan kepada Korban untuk pulang saja namun Korban mengatakan sudah aman sehingga Saksi mengatakan kepada Korban kembali "*pulang jo dari ini dias ini kalo baribut kong ba ilang dia bale so barang tajam*" yang artinya "*pulang saja, karena terdakwa kalau sudah ribut dia akan bawa senjata tajam*" lalu korban menjawab "sudah aman";
- Bahwa tidak lama kemudian selang 15 menit, Saksi melihat Terdakwa datang kembali dengan membawa senjata tajam jenis parang yang diselipkan di punggungnya dan pinggang sehingga Saksi mengatakan kepada Korban dan yang lainnya "*oh tuhan, terdakwa sudah bawa dua senjata tajam*", kemudian Korban dan yang lainnya langsung berdiri pada saat Terdakwa sampai di dekat Korban, Saksi sempat menarik Korban agar tidak terjadi apa-apa namun karena Korban bertubuh besar, Saksi tidak dapat menahanya sehingga Terdakwa saat itu langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang namun dihalangi oleh orang yang ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat persis siapa yang menghalanginya karena gelap, setelah parang yang digunakan oleh Terdakwa terlepas, Saksi melihat Terdakwa mengambil senjata tajam jenis pisau sonde dari pinggangnya dan langsung menganiaya korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian perut sebelah kiri dari Korban sehingga Terdakwa langsung ditangkap oleh orang-orang yang ada di tempat kejadian, kemudian Korban sempat berjalan mundur dan Saksi sempat melihat Korban mengangkat bajunya mengatakan "sudah kena saya" dan berjalan hendak ke rumahnya dan sempat juga meminta pertolongan namun kemudian Korban langsung terjatuh sehingga Saksi meminta pertolongan kepada orang yang ada di sekitar dan membawanya ke Puskesmas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi SWINGLY ANSIK, A.Md., Kep., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi bekerja sebagai perawat di Puskesmas Pusian Kecamatan Dumoga yang sempat melakukan perawatan terhadap Korban;
- Bahwa ketika itu Saksi sedang melaksanakan tugas dinas malam, kemudian datang pasien atas nama Korban STENLY POMO dengan diantar oleh warga, dimana menurut mereka bahwa Korban mengalami penikaman, sehingga saat itu juga Saksi dan tim melakukan pertolongan yakni tindakan medis, berupa melakukan pemasangan infus dengan cairan dipercepat atau diguyur, kemudian melakukan pemeriksaan oksigen (SP02) dalam darah terhadap Korban selanjutnya pemasangan Oksigen (O2), mengukur tekanan darah, mengukur suhu badan dan kemudian melakukan perawatan terhadap luka yang dialami oleh pasien tersebut;
- Bahwa ketika Korban tiba di Puskesmas Pusian dalam keadaan masih bisa diajak berbicara namun dalam keadaan bernafas sudah terasa sesak dan tercium bau alkohol, dan Korban dalam keadaan gelisah dan berkeringat, sehingga tindakan Saksi dan tim adalah langsung melakukan pertolongan medis berupa: Pemasangan cairan infus, dimana cairan infus di guyur atau dipercepat, Mengukur tekanan darah yang hasilnya 130/90 mmHg, Mengukur suhu badan yang hasilnya 36 (tiga puluh enam) derajat celcius, kemudian melakukan pemeriksaan Oksigen (SP02) terhadap pasien dengan hasil tinggal 45% persen, dimana batas normal dalam tubuh manusia adalah 96 s/d 100 %, sehingga dilakukan pemberian Oksigen (O2);
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan di tubuh Korban dimana yang ditemukan adalah pasien mengalami luka tusuk di perut kiri dengan ukuran 4,5 (empat koma lima) CM X 0,3 (nol koma tiga) CM kedalam 5 (lima) CM, kemudian di jahit 5 (lima) jahitan. Pada saat itu pasien atas Korban sudah dalam keadaan gelisah, berkeringat dan merintih kesakitan, karena saturasi oksigen dalam tubuh Korban menurun sehingga Saksi dan tim merujuk Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu;
- Bahwa pada saat itu Korban masih bernyawa, namun situasi Korban dalam keadaan lemah, terasa sesak nafas, merintih kesakitan/nyeri dan gelisah disertai keringat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. RANLY KRISNO RURU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah seorang dokter yang melakukan pemeriksaan Visum Et Repertum (VER) terhadap Korban atas nama STENLY POMO pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar Pukul 11.50 WITA di RSUD Kotamobagu, Kelurahan Pobundayan;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia, dimana dari hasil pemeriksaan yang Ahli temukan sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor:445/RSUD-KK/09/VII/2024;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap Korban hanya pemeriksaan luar, untuk mengetahui penyebab kematian harus dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi yang di lakukan oleh dokter ahli forensic;
- Bahwa luka seperti itu yang dialami Korban secara keilmuan mempunyai potensi meninggal dunia;
- Bahwa di bagian perut sebelah kiri manusia terdapat organ-organ penting seperti jantung usus dan lainnya;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dengan sampul berkas perkara Nomor BP/23/VIII/2024/RESKRIM;
- Visum Et Repertum Nomor:445/RSUD-KK/09/VII/2024 (terlampir dalam berkas penyidikan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Korban karena tinggal di kampung yang sama yaitu Desa Pusian Barat, Kecamatan Dumoga;
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman kepada Korban pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WITA., tepatnya di jalan depan rumah milik lelaki MAKSI RUNDUNGAN;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa dari rumah pergi ke rumah teman Terdakwa yang bernama MARFAN dengan berjalan kaki dan melakukan pesta miras di rumahnya sampai pukul 21.00 WITA, kemudian pindah ke rumah milik lelaki SAKAR melanjutkan pesta miras sampai sekitar pukul 00.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa kemudian hendak pulang namun Terdakwa singgah di depan rumah milik MAKSI RUNDUNGAN yang pada saat itu sudah ada Saksi ANTONIUS LENGKUNG, WELI SUPIT, Saksi DERI KAENG, Saksi DEPSI KAUDUP, Korban yang kebetulan sedang pesta miras dan disitu Terdakwa mengatakan kepada mereka *"sapa tu yang ada bacarita bisae pakita, biar ngoni banya di sini kita nda mo pake"* yang artinya *"siapa yang cerita jelek saya, biar kalian banyak disini saya tidak takut"*, sehingga Korban menjawab *"saya sudah jengkel sama kamu"* sehingga Korban langsung berdiri dan memukul Terdakwa beberapa kali di bagian wajah Terdakwa;
- Bahwa setelah itu karena Terdakwa tidak terima, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat kejadian dan mengambil senjata tajam jenis pisau sonde dan parang kemudian Terdakwa selipkan di pinggang Terdakwa dan kembali ke tempat kejadian;
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian, pada saat Terdakwa melihat Korban, Terdakwa langsung mencabut parang yang Terdakwa selipkan dan hendak mengayunkan ke arah Korban namun ditahan oleh Saksi DERI KAENG dan parang tersebut diambil olehnya sehingga Terdakwa mencabut senjata tajam yang kedua jenis pisau sonde pada saat Korban hendak berdiri, Terdakwa langsung menganiaya Korban dengan cara menusuknya yang mengenai pada bagian perut Korban setelah itu Terdakwa langsung ditangkap oleh orang-orang yang berada ditempat kejadian tersebut dan langsung di amankan dan dibawa ke Polsek terdekat oleh masyarakat;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang dan pisau sonde di rumah untuk membalas dendam karena sebelumnya Korban telah memukuli Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan sebelumnya dengan Korban;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah Senjata Tajam jenis Pisau sonde terbuat dari besi yang ujungnya runcing panjang ujung besi 33 Cm lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu panjang gagang 10 Cm;
- Sebilah Parang terbuat dari besi biasa panjang 55 Cm lebar 4,5 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 15;
- 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru muda;
- 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna biru muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 juli 2024 sekitar pukul 00.30 WITA Terdakwa ANDREAS MANGGO yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya sehabis dari acara pesta minuman keras (berakohol) di rumah kenalannya, kemudian mendapati Saksi ANTONIUS LENGKUNG, Saksi DERI KAENG, dan Saksi DEPSI KAUDUP sedang duduk berkumpul di depan kios milik MAKSI RUNDUNGAN yang berada di Desa Pusian Barat, Kecamatan Dumoga Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow, yang mana saat itu Terdakwa singgah dan ikut bergabung;
- Bahwa tidak lama kemudian Korban STENLY POMO, Saksi JULIUS ANDRIKUS MONGDONG, dan Saksi JUBRAI LENDEON yang juga sedang dalam perjalanan pulang ke rumah sehabis dari sebuah acara pesta dengan menggunakan sepeda motor melewati tempat berkumpul tersebut lalu kemudian ikut bergabung duduk bersama dengan Terdakwa dan yang lainnya;
- Bahwa selang beberapa waktu kemudian, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk kemudian mulai mencoba membuat keributan mencari masalah kepada orang-orang yang berada di tempat tersebut dengan menyampaikan "*biar kalian semua, saya tidak takut*", namun orang-orang yang berada di tempat tersebut termasuk Korban tidak menanggapi dan menghiraukan ucapan dari Terdakwa tersebut;



- Bahwa setelah itu Terdakwa lalu mendekati Korban yang sedang bersandar di sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan kemudian mengucapkan kalimat sambil menunjuk Korban "*biar pekakaan kita so nyandak mo pake*" yang artinya "*biar orang lebih tua, saya tidak peduli*" sehingga saat itu Korban terpancing emosinya kemudian memukuli Terdakwa, dan saat itu juga para saksi langsung meleraikan keduanya dimana Korban diantar seorang saksi berjalan pulang ke arah rumahnya, sementara Terdakwa masih di tempat tersebut. Dan tidak lama kemudian Korban kembali menuju ke arah Terdakwa dimana hampir terjadi perkelahian kembali, namun dapat dilerai dan berhasil dipisahkan oleh para saksi, yang mana saat itu Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian pulang ke rumahnya mengambil sebilah parang panjang dan sebilah pisau jenis *sonde* yang diselipkan ke dalam baju Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan menuju tempat kejadian tersebut menuju ke arah Korban dengan mencabut sebilah parang yang diselipkan dari bajunya tersebut lalu kemudian mencoba mengayunkan parang tersebut ke arah Korban, namun saat itu Saksi AKLAN LONTOH dan Saksi ANTONIUS LENGKUNG yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut dengan cepat menahan Terdakwa hingga parang tersebut terjatuh sebelum mengenai Korban;
- Bahwa setelah parang Terdakwa tersebut terjatuh dan Terdakwa dalam keadaan ditahan dengan cara dipegangi, kemudian Terdakwa berhasil melepaskan diri lalu kemudian mencabut sebilah pisau jenis *sonde* dari pinggangnya dan langsung menusukkan ke arah perut sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Korban langsung berlari menghindari, lalu Saksi ANTONIUS LENGKUNG menahan Terdakwa dengan cara merangkul leher dengan kuat dan saat itu Saksi AKLAN PONTOK langsung merampas pisau *sonde* yang dipegang oleh Terdakwa dan membuangnya, kemudian Terdakwa sudah diamankan oleh orang-orang di tempat tersebut;
- Bahwa Korban yang terkena luka tusukan Terdakwa tersebut berlari menghindari dari tempat kejadian, namun beberapa saat kemudian terjatuh terlentang dengan mengalami luka tusukan, kemudian Korban dilarikan ke Puskesmas Pusian oleh warga;
- Bahwa di Puskesmas Pusian tersebut, Korban masih bernyawa, namun dalam keadaan lemah, terasa sesak nafas, merintih kesakitan/nyeri dan gelisah disertai keringat, lalu kemudian diberikan tindakan oleh Saksi



SWINGLY ANSIK, A.Md., Kep., dan tim yang merupakan perawat di puskesmas tersebut berupa melakukan pemasangan infus dan pemasangan Oksigen (O2) serta diberikan perawatan terhadap luka yang dialami Korban. Namun oleh karena saturasi oksigen dalam tubuh Korban menurun sehingga Korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotamobagu;

- Bahwa sekitar Pukul 11.50 WITA ketika Korban sudah dirujuk di RSUD Kotamobagu, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Ahli dr. RANLY KRISNO RURU selaku dokter, diketahui Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/RSUD-KK/09/VII/2024 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan luar:

- 1) Saat diperiksa dilakukan pemeriksaan luar kamar mayat rumah sakit kotamobagu korban sudah dalam keadaan meninggal titik.
- 2) jenazah merupakan laki-laki dewasa berambut pendek hitam lurus koma kulut berwarna sawo matang koma gizi cukup koma panjang badan seratus tujuh puluh lima koma lima sentimeter koma berat badan tidak di ukur koma identitas khusus jenazah terdapat tato di lengan kiri atas dengan tulisan dan gambar yang sudah tidak jelas berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua belas sentimeter kali tiga sentimeter koma terdapat tato di lengan atas kanan dengan gambar yang sudah tidak jelas berukuran sembilan belas dua sentimeter tiga sentimeter dan tato melingkar berukuran sembilan belas sentimeter kali tiga sentimeter dan tato melingkar berukuran sembilan belas sentimeter kali sembilan sentimeter koma terdapat tato pada paha kiri berukuran sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter koma terdapat tato pada betis kiri berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter dan dua puluh sembilan koma lima sentimeter kali sembilan koma lima sentimeter koma terdapat tato pada betis kanan dengan tulisan "EMBUN" dan gambar yang sudah tidak jelas berukuran sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter titik.
- 3) Jenazah sudah tidak berpakaian koma sudah terbungkus selimut berwarna merah muda koma bergambar Micky Mouse dan Donald bebek titik.



4) tanda tanda kematian antara lain lebam mayat pada bagian punggung dan pinggang jenazah titik

5) tanda – tanda kekerasan antara lain :

- | | | | |
|----|---------------------|---|--|
| a. | Kepala | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| b. | Bahu | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| c. | dada | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| d. | Perut | : | Terdapat luka yang sudah terjahit lima jahitan berukuran empat koma lima sentimeter kali nol koma tiga sentimeter di perut kiri bagian atas koma sembilan sentimeter di bawah puting payudara sebelah kiri; |
| e. | Kelamin | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| f. | Pinggang | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| g. | Punggung | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan; |
| h. | bokong | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan |
| i. | Anggota gerak atas | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan |
| j. | Anggota gerak bawah | : | tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. |

2. Kesimpulan :

- Jenazah telah dinyatakan meninggal pada saat diperiksa di Rumah Sakit Kota kotamobagu dan dilakukan pemeriksaan pada hari ini minggu tanggal empat belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh empat jam sebelas lewat lima puluh menit waktu indonesia tengah;
- Dari hasil pemeriksaan luar yang dilakukan ditemukan luka yang sudah terjahit tersebut disebabkan oleh kekerasan tajam titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur 'Barang Siapa' bukanlah merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 'Barang Siapa' tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa yang mengaku bernama ANDREAS MANGGO Alias DIAS, yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan 'Barang Siapa' di sini adalah benar Terdakwa ANDREAS MANGGO Alias DIAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban di depan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah unsur-unsur delik dalam pasal ini telah terpenuhi, namun sepanjang unsur barang siapa yang dimaksud sebatas untuk menghindari terjadi *error in persona* pada surat dakwaan, maka unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Terdakwa mempunyai maksud atau niat untuk melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain (*vide: R.Soesilo, Kitab*



Undang-Undang Hukum Pidana, Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 240);

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan berdasarkan penjelasan *Wetboek van Strafrecht* adalah *willens en wetens*, *willens* berarti Terdakwa menghendaki melakukan tindakan yang bersangkutan dan *wetens* berarti Terdakwa mengetahui bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain pada unsur pasal ini, yaitu:

- a. Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati. Dimana yang mati adalah orang lain dan bukan dirinya sendiri si pembuat tersebut;
- b. Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk dirinya sendiri si pelaku;
- c. Akibat dari perbuatannya itu yang menjadi tujuan, yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain;
- d. Kematian tersebut tidak perlu terjadi seketika itu atau sesegera itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian;
- e. Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan, walaupun perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain;

Menimbang bahwa dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya wujud perbuatan;
2. Adanya suatu kematian (orang lain);
3. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada uraian fakta hukum di atas berdasarkan hasil *visum et repertum* tersebut diketahui pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 pukul 11.54 WITA telah dilakukan pemeriksaan kepada Korban STENLY POMO dengan hasil pemeriksaan Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ketika akan dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan luar yaitu ditemukan luka pada bagian perut kiri atas yang sudah dalam keadaan terjahit yang mana luka tersebut akibat persentuhan dengan benda tajam;



Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah luka perut yang dialami Korban tersebut adalah penyebab kematian Korban?

Menimbang, bahwa sebagaimana pada uraian fakta hukum di atas diketahui sebelumnya sekitar pukul 01.00 WITA telah terjadi peristiwa penusukan pisau jenis sonde oleh Terdakwa terhadap bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, yang mana kemudian Korban dilarikan ke Puskesmas Pusian terlebih dahulu untuk mendapatkan tindakan awal berupa perawatan luka berupa jahitan pada bagian perut, kemudian Korban dirujuk ke Rumah Sakit Kotamobagu untuk dilakukan perawatan lebih lanjut karena saturasi oksigen dalam tubuh Korban menurun, namun pada saat dilakukan pemeriksaan visum, Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dari Ahli dr. RANLY KRISNO RURU merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan visum kepada Korban bahwa luka bagian perut sebelah kiri manusia terdapat organ-organ penting seperti jantung usus dan lainnya sehingga secara keilmuan mempunyai potensi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa meskipun secara faktual tidak dapat diperoleh kepastian tentang apakah luka tusukan perut Korban tersebut menyebabkan Korban meninggal dunia oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi yang dilakukan oleh dokter ahli forensik, hal tersebut disebabkan penolakan autopsi oleh keluarga Korban sebagaimana pada surat keterangan keluarga (terlampir dalam berkas perkara penyidikan) bahwa pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi. Akan tetapi, berdasarkan berdasarkan fakta persidangan yang ada yaitu adanya penusukan pisau Terdakwa ke bagian perut Korban, kemudian hasil visum et repertum, serta pendapat ahli di atas, maka disimpulkan bahwa benar tusukan pisau badik Terdakwa ke bagian perut Korban yang di dalamnya merupakan organ vital seorang manusia adalah penyebab Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa yang menusuk Korban hingga meninggal dunia adalah perbuatan yang dilakukan sengaja sebagaimana dimaksud pada unsur pasal ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan teori, kesengajaan terbagi tiga jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan



Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan

Dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada fakta hukum di atas, diketahui sesaat sebelum penusukan tersebut terjadi, Terdakwa yang terlibat adu cekcok dengan Korban dimana saat itu Korban memukuli Terdakwa, lalu Terdakwa pulang mengambil sebilah parang dan sebilah pisau jenis sonde miliknya kembali menghampiri Korban dengan mencoba mengayunkan parangnya tersebut ke arah Korban namun berhasil dihentikan oleh orang yang berada di tempat kejadian, selanjutnya Terdakwa kemudian berhasil melepaskan diri dari hadangan orang lain tersebut dan mencabut pisau jenis sonde miliknya kemudian menusukkan pisau tersebut mengenai bagian perut Korban sebanyak 1 (satu) kali lalu kemudian Terdakwa dihentikan kembali oleh orang lain yang berada di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis peristiwa tersebut disimpulkan bahwa Terdakwa mempunyai niat menghilangkan nyawa Korban dengan cara menusukkan pisaunya tersebut oleh karena terlebih dahulu mendapat pemukulan dari Korban sebelumnya. Sehingga Terdakwa dipandang memiliki unsur dengan sengaja sebagaimana dimaksud pada unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua pada pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa Sebilah Senjata Tajam jenis Pisau sonde terbuat dari besi yang ujungnya runcing panjang ujung besi 33 Cm lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu panjang gagang 10 cm; Sebilah Parang terbuat dari besi biasa panjang 55 Cm lebar 4,5 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 15; 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru muda; dan 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna biru muda. Oleh karena sebagian barang bukti tersebut digunakan berbuat kejahatan dan sebagiannya lagi sudah tidak bernilai ekonomis lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa Korban telah memberikan luka mendalam bagi keluarga Korban;



- Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Korban, dimana Terdakwa sebelum kejadian penusukan sengaja mencari keributan (dalam keadaan mabuk) terhadap Korban;
- Terdakwa dikenal di kampung sebagai orang yang selalu membuat keributan dalam keadaan mabuk dengan sering membawa senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap ancaman pidana dalam tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan amar tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut serta permohonan tertulis Terdakwa, juga memperhatikan ancaman maksimal pasal pidana yang terbukti yaitu 15 (lima belas) tahun penjara, serta Majelis Hakim menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dan dampak kejahatan itu sendiri. Sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya ancaman pidana Penuntut Umum dalam tuntutan tersebut, dan berpendapat akan menjatuhkan hukuman yang sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andreas Manggo alias Dias** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 303/Pid.B/2024/PN Ktg



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah Senjata Tajam jenis Pisau sonde terbuat dari besi yang ujungnya runcing panjang ujung besi 33 Cm lebar 3 Cm, gagang terbuat dari kayu panjang gagang 10 cm;
 - Sebilah Parang terbuat dari besi biasa panjang 55 Cm lebar 4,5 Cm, dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang gagang 15;
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans berwarna biru muda;
 - 1 (satu) buah kaos oblong lengan pendek berwarna biru muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mario Almanso Mumu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Gracia M. Tambajong, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

